

太平财产保险有限公司
TAIPING GENERAL INSURANCE CO., LTD.

药物临床试验责任保险单 No. 210000030279

保单号码：62004127020210000064

本保险单内容主要包括明细表、保险条款、投保单及其附件、投保人与保险人达成的其他书面约定以及太平财产保险有限公司（以下简称“本公司”）今后以批单形式增加的内容。

根据投保人向本公司提出的申请，保险人经审核签发本保险单。本保险单自投保人提出保险要求经保险人同意承保后成立，自书面约定的保险起始日起生效。投保人向保险人缴纳了保险单明细表中列明的保险费后，保险人将按照本保险单约定条件承担保险责任。投保人按本保险单约定的日期缴付保险费，是本保险合同有效的前提；若投保人未及时按合同约定缴纳保险费，保险人不承担保险责任。

投保人或被保险人收到本保险单后请立即核对。如有错误和遗漏，请于72小时内通知本公司更正。

本保险合同一律采用书面形式，双方不认可其他形式的约定。

太平财产保险有限公司
太平财产保险有限公司深圳分公司
深圳分公司罗湖支公司
承保专用章
(签章)

签发日期：2021年11月24日

签发地址：深圳市罗湖区宝安南路3083号蔡屋围发展大厦2404、2405、2406

电 话：0755-33033515

传 真：0755-25590576

全国统一客户服务热线：95589

重要提示：太平财产保险有限公司出具的保险单封面右上角的流水号与保险单号一一对应，您可拨打太平财产保险有限公司客户服务热线95589验证保险单真伪。

药物临床试验责任保险 承保明细表

保单号码: 62004127020210000064

1. 被保险人:

名字: 百济神州(北京)生物科技有限公司
地址: 北京市昌平区科学园路30院1号楼
名字: 首都医科大学附属北京儿童医院等所有参研的临床试验中心
地址: 北京市西城区南礼士路56号

2. 试验药物信息:

试验药品名称: 达妥昔单抗β (Dinutuximab beta) 注射
试验药品生产商: Rentschler Biopharma SE
试验批件号: .
试验期间:
临床试验分期:

3. 试验中心信息:

试验中心名称: 首都医科大学附属北京儿童医院
试验中心地址: 北京市西城区南礼士路56号
试验方案名称: 一项观察性、双向队列研究评估达妥昔单抗β (Dinutuximab beta) 和常规治疗用于高危神经母细胞瘤患者维持治疗的长期有效性和安全性
受试者人数: 150

4. 保险期限: 由2021年12月1日至2026年11月30日(起迄两日均包括在内)

5. 责任限额:

累计赔偿限额	CNY3,000,000.00
每次事故赔偿限额	CNY1,500,000.00
每次事故每人赔偿限额	CNY300,000.00

* 每次事故指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故

6. 免赔说明:

每人每次事故绝对免赔额3000元。

7. 总保险费: CNY135,000.00

8. 付费日期:

缴费期次	缴费截止日期	缴费金额
1	2021年12月31日	CNY135,000.00

9. 附加条款:

10. 特别约定:

增值税税额: CNY7,641.51 价税合计金额: CNY135,000.00

一、药物适应症: 高危神经母细胞瘤。

二、试验申办者信息:

申办者名称: 百济神州(北京)生物科技有限公司。

地址: 北京市昌平区科学园路30院1号楼。

联系电话: 13699234910。

三、试验中心信息:

- 1、试验中心数量：1个；
- 2、试验中心名称：首都医科大学附属北京儿童医院。
- 3、负责单位主要研究者名称：倪鑫。
- 四、每例受试者保费：RMB900.00元/人。
- 五、试验结束后是否有观察期：有，建议1年内每3个月1次，2-3年每4-6个月1次，4-5年每6-12个月1次。
- 六、伦理委员会名称：首都医科大学附属北京儿童医院伦理委员会。
- 七、临床前药理毒理研究中发现的不良反应：详见试验方案。
- 八、参与试验的受试者可能出现的不良反应：详见试验方案。
- 九、本保险承保区域为中华人民共和国境内（不含港澳台）。
- 十、索赔方式为期内索赔，无追溯期，（无宽限期）。
- 十一、本保单不承担：因原患疾病或即使试验受试者不参与试验，仍会发生的人身伤亡或健康恶化和试验受试者在本保险起始日期之前（包括追溯期）已经存在的人身伤亡情况。
- 十二、如发生与试验用药相关的不良事件，经研究单位鉴定与试验用药相关，相应的救治费用也将在保险额度内给予赔付，但原患疾病或受试者不参加试验，仍会发生的人身伤亡或健康恶化所需花费的治疗费用除外。
- 十三兹经双方同意，投保人须在本保险起保之日起30日内缴纳保费。否则，保险人有权解除本保险合同，并按日收取短期保费。

11. 司法管辖： 中华人民共和国管辖(港澳台除外)

业务归属机构：罗湖综合金融五部

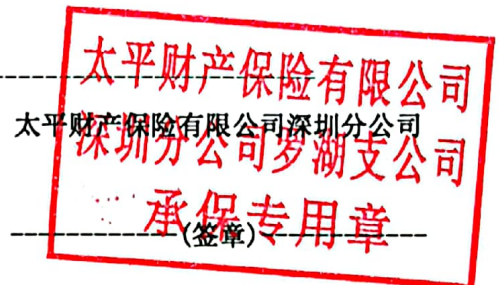
业务员/经办：曹飞

录单员：杨柳婵(柜面)

上年度保单号码：

核保员：何汶翰

----- 结束 -----



太平财产保险有限公司

药物临床试验责任保险（2020 版）条款

总则

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单以及其它与本合同有关的书面协议组成。凡涉及本保险合同的约定，均采用书面形式。

第二条 临床试验的利益相关方可作为本保险合同的投保人及被保险人，包括但不限于申办者、临床试验机构、合同研究组织等。

保险责任

第三条 在保险期间内或保险合同载明的追溯期内，被保险人在中国境内（不含港、澳、台地区）从事药物临床试验，因使用试验用药品发生不良事件，导致受试者发生人身伤亡，依照中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人按照本保险合同约定负责赔偿。保险人承担保险责任以下列条件为限：

- （一）受试者或其代理人首次向被保险人提起索赔发生于保险期间内；
- （二）被保险人被提起索赔的事件发生于保险期间内或保险合同载明的追溯期内。

第四条 保险事故发生后，被保险人因保险事故而被提起仲裁或者诉讼的，对应由被保险人支付的仲裁或诉讼费用以及事先经保险人书面同意支付的其他必要的、合理的费用（以下简称“法律费用”），保险人按照本保险合同约定负责赔偿。

责任免除

第五条 出现下列情形或由下列情形所致的损害，保险人不负责赔偿：

- （一）临床试验未获得相关管理部门及伦理委员会的批准，相关法律法规规定不需审批的不在此限；
- （二）被保险人未遵守《药物临床试验质量管理规范》而导致的不良事件，包括但不限于因违反试验方案、临床试验机构或研究者不符合开展临床试验所需的资格和要求、试验用药品的制备不符合临床试验用药品生产质量管理相关要求等导致的不良事件；
- （三）试验用药品未达到预期效果；
- （四）试验用药品影响胚胎、胎儿健康或试验用药品导致的病毒性肝炎、淋巴腺病毒（LAV）、人类 T 淋巴细胞白血病病毒（HTLV III）及相关病毒、获得性免疫缺陷综合症（艾滋病）等，保险人不承担赔偿责任，但经保险人书面同意承保的不在此限；
- （五）研究者、试验机构及其工作人员等自身的过失或执行与该临床试验无关的诊疗行为；
- （六）投保人、被保险人及其受雇人的故意行为、违法违规行为等；

(七) 原患疾病或受试者不参加试验, 仍会发生的人身伤亡或健康恶化;

(八) 受试者自身原因所致的损害或在本保险起始日期之前 (包括追溯期) 已经存在的人身伤亡情况。

第六条 下列原因造成的损失、费用和责任, 保险人不负责赔偿:

(一) 战争、类似战争 (不论宣战与否)、外敌入侵、叛乱、内乱;

(二) 罢工、暴动、民众骚乱;

(三) 核分裂、核污染、核辐射及其他核事故;

(四) 地震、海啸及其他自然灾害;

(五) 大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染;

(六) 行政行为或司法行为。

第七条 下列损失、费用和责任, 保险人不负责赔偿:

(一) 被保险人应该承担的合同责任, 但无合同存在时仍然应由被保险人承担的经济赔偿责任不在此限;

(二) 被保险人或其雇员的人身伤亡及其所有或管理的财产的损失;

(三) 罚款、罚金及惩罚性赔偿;

(四) 精神损害赔偿;

(五) 投保人、被保险人在投保之前已经知道或可以合理预见的索赔情况;

(六) 本保险合同中载明的免赔额、按免赔率折算的免赔额。

第八条 其他不属于本保险责任范围内的损失、费用和责任, 保险人不负责赔偿。

赔偿限额与免赔额 (率)

第九条 赔偿限额包括每次事故每人赔偿限额、每次事故赔偿限额、累计赔偿限额等, 由投保人与保险人协商确定, 并在保险合同中载明。

第十条 免赔额 (率) 由投保人与保险人在签订保险合同时协商确定, 并在保险合同中载明。

保险期间与索赔宽限期

第十一条 本合同的保险期间由投保人和保险人约定, 并在保险单上注明。

第十二条 如果在保险期间内被保险人根据本保险单第二十六条被保险人义务中对诉讼通知义务的规定及时通知保险人其认为的可能引致索赔的事件, 则由此事件所引起的索赔将被视为发生在保险期间内而不论该索赔的实际发生时间。

第十三条 除合同另有约定外, 由于下列原因导致保险合同被解除或被保险人无法续保的, 自合同解除之日起或保险人拒绝续保之日起被保险人将获得二十四个月的索赔宽限期, 但是导致索赔的不良事件必须发生在追溯期起始日之后、合同解除日或拒绝续保日之前, 并且该索赔必须是由受试者或其代理人在索赔宽限期内向被保险

人提出：

- (一) 保险人要求解除保险合同或拒绝与被保险人续保；
- (二) 保险人在续保时要求采用不同于本保险单的条款及（或）费率。

保险人义务

第十四条 订立本保险合同时，采用保险人提供的格式条款的，保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款，保险人应当向投保人说明本保险合同的内容。对本保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立保险合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。

第十五条 本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。

第十六条 保险人依据第二十条所取得的保险合同解除权，自保险人知道有解除事由之日起，超过三十日不行使而消灭。

保险人在合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的，保险人不得解除合同；发生保险事故的，保险人应当承担赔偿责任。

第十七条 保险人按照第二十七条的约定，认为被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十八条 保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后，应当及时作出是否属于保险责任的核定；情形复杂的，应当在被保险人提供齐全索赔材料后三十日内作出核定。但本保险合同另有约定的除外。

保险人应当将核定结果通知被保险人；对属于保险责任的，在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内，履行赔偿保险金义务。本保险合同对赔偿保险金的期限有约定的，保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。保险人依照前款的规定作出核定后，对不属于保险责任的，应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书，并说明理由。

保险人受理报案、现场查勘、参与诉讼、进行抗辩、向被保险人提供专业建议等行为，均不构成保险人对赔偿责任的承诺。

第十九条 保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；保险人最终确定赔偿的数额后，应当支付相应的差额。

投保人、被保险人义务

第二十条 订立保险合同时，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。

投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除保险合同。由于投保人不履行如实告知义务导致保险人解除本保险合同的，本条款第十三条有关索赔宽限期的规定将不再适用。

投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿保险金的责任，

且不退还保险费。

投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿保险金的责任，但应当退还保险费。

第二十一条 除本保险合同另有约定外，投保人应在保险合同成立时一次交清保险费。采用分期支付保险费的，投保人应按照本保险合同的约定，按时支付保险费。

投保人未按照本保险合同支付保险费的，保险人可以解除保险合同。

由于投保人未按约定缴付保险费导致保险人或投保人解除保险合同的，本条款第十三条有关索赔宽限期的规定将不再适用。

第二十二条 被保险人应严格遵守国家相关法律法规的规定，加强管理，采取合理的预防措施，尽力避免或减少责任事故的发生。

保险人可以对被保险人遵守前款约定的情况进行检查，向投保人、被保险人提出消除不安全因素和隐患的书面建议，投保人、被保险人应该认真付诸实施。

投保人、被保险人未按照约定履行上述安全义务的，保险人有权要求增加保险费或者解除合同。

第二十三条 在保险合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当在十日之内以书面形式将风险变化情况通知保险人，保险人有权增加保险费或者解除合同。

被保险人未履行前款约定的通知义务的，因保险标的的危险程度显著增加而发生的保险事故，保险人不承担赔偿保险金的责任。

第二十四条 知道保险事故发生后，被保险人应该：

（一）尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失，否则，对因此扩大的损失，保险人不承担赔偿责任；

（二）及时通知保险人，并书面说明事故发生的原因、经过和损失情况；故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担赔偿责任，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外；

（三）保护事故现场，允许并且协助保险人进行事故调查；对于拒绝或者妨碍保险人进行事故调查导致无法确定事故原因或核实损失情况的，保险人对无法核实部分不承担赔偿责任。

第二十五条 被保险人收到受试者的损害赔偿请求时，应立即通知保险人。未经保险人书面同意，被保险人对受试者作出的任何承诺、拒绝、出价、约定、付款或赔偿，保险人不受其约束。对于被保险人自行承诺或支付的赔偿金额，保险人有权重新核定，不属于本保险责任范围或超出应赔偿限额的，保险人不承担赔偿责任。在处理索赔过程中，保险人有权自行处理由其承担最终赔偿责任的任何索赔案件，被保险人有义务向保险人提供其所能提供的资料和协助。

第二十六条 被保险人获悉可能发生诉讼、仲裁时，应立即以书面形式通知保险人；接到法院传票或其他法律文

书后，应将其副本及时送交保险人；保险人有权以被保险人的名义处理有关诉讼或仲裁事宜，被保险人应提供有关文件，并给予必要的协助。

对因未及时提供上述通知或必要协助导致扩大的损失，保险人不承担赔偿责任。

第二十七条 被保险人请求赔偿时，应向保险人提供下列证明和资料：

- （一）保险单；
- （二）临床试验相关证明性材料，如伦理委员会审查意见及对应的试验方案、知情同意书等；
- （三）经保险人认可的由临床试验机构或其他相关机构出具的不良事件与试验用药品相关性的事故责任鉴定报告；
- （四）索赔申请相关文件；
- （五）受试者身份证明、人身损害程度证明、相关医疗证明、损失清单、费用单据等；
- （六）其他保险人认为必要的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料。

被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实部分不承担赔偿责任。

赔偿处理

第二十八条 保险人的赔偿以下列方式之一确定的被保险人的赔偿责任为基础：

- （一）被保险人和向其提出损害赔偿请求的受试者协商并经保险人书面确认；
- （二）仲裁机构裁决；
- （三）人民法院判决；
- （四）保险人认可的其他方式。

保险事故发生后，如被保险人与委托人以法院调解或仲裁调解/和解结案，其赔偿方案需事先经保险人书面同意，否则保险人有权重新核定或拒绝赔偿。

第二十九条 受试者因保险责任范围内的事故遭受损害，被保险人对受试者应负的赔偿责任确定的，根据被保险人的请求，保险人可以直接向该受试者赔偿保险金。被保险人怠于请求的，受试者及其代理人有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿保险金。

受试者因保险责任范围内的事故遭受损害，被保险人未向该受试者赔偿的，保险人不得向被保险人赔偿保险金。

第三十条 发生保险责任范围内的损失，保险人按以下方式计算赔偿：

- （一）对于每次事故每位受试者的损失，保险人在每次事故每人赔偿限额内计算赔偿，对每次事故每人承担的法律费用的赔偿金额不超过每次事故每人赔偿限额的 10%，但合同另有约定的除外；
- （二）在依据本条第（一）项计算的基础上，保险人在扣除免赔额后进行赔偿；

(三) 在保险期间内, 保险人累计赔偿金额不超过累计赔偿限额。

第三十一条 发生保险事故时, 如果被保险人的损失在有相同保障的其他保险项下也能够获得赔偿, 则本保险人按照本保险合同的赔偿限额与其他保险合同及本保险合同的赔偿限额总和的比例承担赔偿责任。

其他保险人应承担的赔偿金额, 本保险人不负责垫付。若被保险人未如实告知导致保险人多支付赔偿金的, 保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

第三十二条 发生保险责任范围内的损失, 应由有关责任方负责赔偿的, 保险人自向被保险人赔偿保险金之日起, 在赔偿金额范围内代位行使被保险人对有关责任方请求赔偿的权利, 被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的有关情况。

被保险人已经从有关责任方取得赔偿的, 保险人赔偿保险金时, 可以相应扣减被保险人已从有关责任方取得的赔偿金额。

保险事故发生后, 在保险人未赔偿保险金之前, 被保险人放弃对有关责任方请求赔偿权利的, 保险人不承担赔偿责任; 保险人向被保险人赔偿保险金后, 被保险人未经保险人同意放弃对有关责任方请求赔偿权利的, 该行为无效; 由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的, 保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。

第三十三条 保险人履行完赔偿义务后, 受试者又就同一事故向被保险人提出赔偿请求的, 保险人不负赔偿责任。

争议处理和法律适用

第三十四条 因履行本保险合同发生的争议, 由当事人协商解决。协商不成的, 依法向中华人民共和国人民法院起诉。

第三十五条 本保险合同的争议处理适用中华人民共和国法律 (不包括港澳台地区法律)。

其他事项

第三十六条 保险责任开始前, 投保人要求解除保险合同的, 应当按本保险合同的约定向保险人支付退保手续费, 保险人应当退还剩余部分保险费。

保险责任开始后, 投保人要求解除保险合同的, 自通知到达保险人之日起, 保险合同解除, 保险人按短期费率计收保险责任开始之日起至合同解除之日止期间的保险费, 并退还剩余部分保险费, 但合同另有约定的除外。

释义

保险人: 本保险条款所称“保险人”为太平财产保险有限公司。

受试者: 指参加一项临床试验, 并作为试验用药品的接受者, 包括患者、健康受试者。

临床试验: 指以人体 (患者或健康受试者) 为对象的试验, 意在发现或验证某种试验药物的临床医学、药理学以

及其他药效学作用、不良反应，或者试验药物的吸收、分布、代谢和排泄，以确定药物的疗效与安全性的系统性试验。

试验方案:指说明临床试验目的、设计、方法学、统计学考虑和组织实施的文件。试验方案通常还应当包括临床试验的背景和理论基础，该内容也可以在其他参考文件中给出。试验方案包括方案及其修订版。

伦理委员会:指由医学、药学及其他背景人员组成的委员会，其职责是通过独立地审查、同意、跟踪审查试验方案及相关文件、获得和记录受试者知情同意所用的方法和材料等，确保受试者的权益、安全受到保护。

研究者:指实施临床试验并对临床试验质量及受试者权益和安全负责的试验现场的负责人。

申办者:指负责临床试验的发起、管理和提供临床试验经费的个人、组织或者机构。

药物临床试验机构:是指具备相应条件，按照《药物临床试验质量管理规范》(GCP)和药物临床试验相关技术指导原则等要求，开展药物临床试验的机构。

合同研究组织:指通过签订合同授权，执行申办者或者研究者在临床试验中的某些职责和任务的单位。

试验用药品:指用于临床试验的试验药物、对照药品。

对照药品:指临床试验中用于与试验药物参比对照的其他研究药物、已上市药品或者安慰剂。

知情同意:指受试者被告知可影响其做出参加临床试验决定的各方面情况后，确认同意自愿参加临床试验的过程。该过程应当以书面的、签署姓名和日期的知情同意书作为文件证明。

不良事件:指受试者接受试验用药品后出现的所有不良医学事件，可以表现为症状体征、疾病或者实验室检查异常，但不一定与试验用药品有因果关系。

注:如相关法律法规对释义另有规定的，以其规定为准。

附录:

短期费率表

保险期间 (个月)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
年费率的 百分比 (%)	15	25	35	45	55	65	75	80	85	90	95	100

注: 保险期间不足一个月的部分按一个月计收。

同
司